臺南市議會

第 4 屆第 6 次定期會

擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案

（法規市提 6 號案）

參考資料

法規委員會 編

4-2 定市提 2

本會決議後市府陳報行政院核定的修正過程

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：鄭秀雯
電話：06-2686751轉1808
電子信箱：shiouwen@mail.tnepb.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國114年10月21日
發文字號：府環續字第1141452621號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(42711_1452621A00_ATTCH1.pdf、42711_1452621A00_ATTCH2.pdf、42711_1452621A00_ATTCH3.pdf、42711_1452621A00_ATTCH4.pdf、42711_1452621A00_ATTCH5.pdf)

裝 訂 線

主旨：有關本府「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案（4-2定法規市提2）經市議會三讀通過後之辦理情形詳如說明，請查照。

說明：

一、旨揭條例草案業經市議會113年6月26日第4屆第3次定期會第25次會決議三讀(修正)通過（113年7月2日南議法規字第1130005502號函），合先敘明。

二、前揭條例報請行政院核定情形說明如下：

(一)本府於113年7月23日以府環續字第1130991817號函報請行政院核定（附件1）。

(二)環境部於114年2月14日以環部氣字第1149000708號函送行政院彙整有關機關意見，並請本府釐清回復環境部（附件2）。

(三)經本府檢討擬修正第9條及第10條內容，並於114年4月18日以府環續字第1140317096號函回復環境部（附件3）。

(四)環境部於114年7月22日以環部氣字第1149005328號函再函送行政院有關機關（單位）意見，請本府將草案第9

條、第10條之再修正條文送市議會議決後，再報行政院核定（附件4）。

三、經本府檢討後修正草案第9條、第10條、第31條及第45條，於114年10月15日以府環續字第1141404824號函檢具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案提案單、草案總說明、逐條說明及草案條文各一份提送市議會審議（附件5）。

正本：臺南市議會、臺南市各議員

副本：臺南市政府法制處、臺南市政府環境保護局（環境淨零永續科）

電子公文交換章 2025/10/21 15:50:02

裝 訂 線

附件1

副 本

發文方式：郵寄

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：鄭秀雯
電話：06-2686751轉1808
電子信箱：shiouwen@mail.tnepb.gov.tw

受文者：臺南市政府環境保護局（環境淨零永續科）
發文日期：中華民國113年7月23日
發文字號：府環續字第1130991817號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

裝

主旨：檢陳本府制定「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案總說明、逐條說明、條文及直轄市自治法規報院資料檢核表各1份，請鑒核。

說明：

一、依據地方制度法第26條第4項規定辦理。

二、旨揭自治條例業經本市議會113年6月26日第4屆第3次定期會第25次會決議三讀通過。

訂

正本：行政院
副本：環境部、臺南市政府法制處、臺南市政府工務局、臺南市政府文化局、臺南市政府水利局、臺南市政府交通局、臺南市政府民政局、臺南市政府地政局、臺南市政府社會局、臺南市政府教育局、臺南市政府都市發展局、臺南市政府勞工局、臺南市政府財政稅務局、臺南市政府經濟發展局、臺南市政府農業局、臺南市政府衛生局、臺南市政府觀光旅遊局、臺南市政府秘書處、臺南市政府環境保護局（環境淨零永續科）（均含附件）

線

市長 黃偉哲

附件2

檔　　號:
保存年限:

已電子交換

環境部 函

地址：100006 臺北市中正區中華路一段83號
聯絡人：李鍾秀
電話：02-23222050#66121
電子信箱：zhongxiu.li@moenv.gov.tw

環境保護局

受文者：臺南市政府



發文日期：中華民國114年2月14日
發文字號：環部氣字第1149000708號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：行政院來函及有關機關意見（1149000708-0-0.pdf）

主旨：貴府制定「臺南市淨零永續城市管理自治條例」，請依行政院彙整有關機關意見（如附件），並於文到5日內釐清回復，請查照。

說明：

一、依行政院秘書長114年1月24日院臺綠能字第1145001329號函（副本諒達）辦理。

二、惠請貴府依行政院有關機關意見於文到5日內回覆，並副知經濟部、本部(環境保護司)及資源循環署，俾利彙辦。

正本：臺南市政府
副本：經濟部、環境部環境保護司、環境部資源循環署(均含附件) 電子公文交換章 2025/02/14 10:22:51

臺南市政府 114/02/14
1140274302

本案爲線掃公文　紙本免辦理陳核
系統辦畢後_紙本應併同歸檔

環境保護局 114/02/17
1140020997

電子公文

檔　　號：
保存年限：

行政院秘書長 函

地址：100009臺北市忠孝東路1段1號
承辦人：陳仲衡
電話：02-3356-7175
電子信箱：chchen4@ey.gov.tw

受文者：環境部

發文日期：中華民國114年1月24日
發文字號：院臺綠能字第1145001329號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：為臺南市政府所報制定「臺南市淨零永續城市管理自治條例」(下稱本自治條例)草案，經會商相關機關核提意見一案，仍請貴部依本院有關機關（單位）意見，續會商經濟部、臺南市政府等相關機關釐明，於文到10日內具復。

說明：復貴部113年11月27日環部氣字第1139113038號函、經濟部113年12月3日經綜字第11300748600號函。

正本：環境部
副本：經濟部、臺南市政府(均含附件) 114/01/24 11:29:04

114/01/24
1149000708

本院有關機關（單位）意見

「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案之下列規定涉及牴觸中央法規之疑慮，請貴部會商經濟部、臺南市政府等相關機關釐明具復：

1、 草案第9條：本條規定應於環境影響說明書及環境影響評估報告書增加「溫室氣體專章」一節，貴部認為已牴觸「環境影響評估法」第6條及第11條，及「開發行為環境影響評估作業準則」附件三及附件四所規定之書件內容應記載事項。有關調整該條相關文字內容略以「環境影響說明書或環境影響評估報告書適當章節增加溫室氣體影響評述內容，...」，刪除『專章』二字，請貴部會商臺南市政府釐清草案第9條規定及調整方式是否妥適，並釐明具復。

2、 草案第10條：本條第2項及其立法說明，有關就一定規模之新建、增建、改建符合一定條件之建築物，改採代金方式履行太陽光電發電設備之設置義務，已牴觸再生能源發展條例第12條之1規定，其立法說明四所述「在台六十一線西濱快速道路以西不種電原則」，係以地方法令排除起造人法定設置義務，有違再生能源發展條例第12條之1推動太陽光電發電設備設置之立法目的。爰請貴部會商經濟部、臺南市政府釐清草案第10條其及立法說明是否妥適，並釐明具復。

3、 草案第14條：經濟部已依能源管理法第8條第2項授權訂定「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」，規範指定能源用戶應遵行「禁用鹵素燈泡及白熾燈泡」。則本條有關禁用鹵素燈泡及白熾燈泡之規定，是否屬具有全國一致之性質？請貴部會商經濟部釐明。

4、 草案第32條：貴部依廢棄物清理法第21條規定公告「免洗餐具限制使用對象及實施方式」、「一次用飲料杯限制使用對

象及實施方式」、「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」，其公告內容已包括限制使用一次性餐具之範圍，並就部分管制事項之實施日期定明由直轄市、縣（市）政府提報，經中央主管機關核准後發布實施（如「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告事項二、（四）、2及「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告事項三、(一)），以收因地制宜之效。則廢清法第21條及上開公告有關一次性餐具限制使用之管制事項，除明定得由地方政府訂定實施日期之部分外，是否亦屬具有全國一致性質之事項？請貴部會商臺南市政府瞭解本條之立法目的、規範對象及施行日期等。同時貴部針對一次性餐具應有明確的一致性處理原則，以利各地方政府遵循。

附件3

副 本

發文方式：郵寄

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：鄭秀雯
電話：06-2686751轉1808
電子信箱：shiouwen@mail.tnepb.gov.tw

受文者：臺南市政府環境保護局（環境淨零永續科）
發文日期：中華民國114年4月18日
發文字號：府環續字第1140317096號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：檢送本府「臺南市淨零永續城市管理自治條例」之有關機關意見回復如附件，請鑒核。

說明：復大部114年2月14日環部氣字第1149000708號函。

正本：環境部
副本：經濟部、環境部環境保護司、環境部資源循環署、臺南市政府經濟發展局、臺南市政府法制處、臺南市政府環境保護局（環境淨零永續科）

市長 黃偉哲 公差出國
副市長 葉澤山 代行

本案依分層負責規定授權處、會、局主管決行